

Information zu Änderungen im StAG durch das Gesetz zur Mo- dernisierung des Staatsangehö- rigkeitsrechts (StARModG)

Referat Migration und Integration

Postfach 4 20, 79004 Freiburg
Karlstraße 40, 79104 Freiburg
Telefon-Zentrale 0761 200-0

Ihre Ansprechpartnerin
Dr. Elke Tießler-Marenda
Email Elke.Tiessler-Marenda@caritas.de

Datum 26.06.2024

Das **Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsrechts (StARModG)** wurde am 19.01.2024 im Bundestag verabschiedet, am 02.02.2024 hat der Bundesrat zugestimmt. Es wurde am 26. März 2024 im [Bundesgesetzblatt](#) veröffentlicht und tritt (3 Monate nach Verkündung) am 27. Juni in Kraft.

Im Folgenden sind die Grundzüge des (geänderten) StAG dargestellt, wobei die Neuerungen grün gekennzeichnet sind.

1 »Deutsche« im Sinne des Grundgesetzes

»Deutsche« im Sinne des Grundgesetzes sind nach Art. 116 Abs. 1 GG Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder deutsche Volkszugehörige (Statusdeutsche).

Die Zugehörigkeit zur Gruppe der deutschen Volkszugehörigen ist im Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG) geregelt. Sie sind Deutsche, erwerben aber die Staatsangehörigkeit nach § 7 StAG erst mit der Einreise nach Deutschland (§ 15 Abs. 1 oder Abs. 2 BVFG).

2 Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Abstammung

Das aktuelle Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) ist vom sogenannten Abstammungsprinzip (ius sanguinis) geprägt, wobei seit jeher zwischen verheirateten und unverheirateten Eltern unterschieden wird. Seit 1993 gilt die aktuelle Regelung, wonach ein Kind die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt erwirbt, wenn mindestens ein Elternteil Deutsche_r ist:

- Hat die Mutter die deutsche Staatsangehörigkeit, erwerben ihre Kinder die deutsche Staatsangehörigkeit.
- Sind die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet, ist der Ehemann der rechtliche Vater (§ 1592 BGB). Handelt es sich um einen Deutschen, erwirbt das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit.
- Sind die Eltern nicht verheiratet und hat nur der Vater die deutsche Staatsangehörigkeit, bedarf es einer Vaterschaftsanerkennung, damit das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit erwirbt (§ 4 Abs. 1 Satz 2 StAG).

Exkurs: Das Verfahren zur Vaterschaftsanerkennung soll geändert werden. Am 12.06.2024 hat das Bundeskabinett einen [Gesetzentwurf gegen missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen](#) beschlossen. Die geplanten Änderungen werden Auswirkungen auf den Erwerb der Staatsangehörigkeit der betroffenen Kinder und eine mögliche Rücknahme haben. Der Deutsche Caritasverband lehnt das Vorhaben [ab](#).

3 Das Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit wird aufgegeben

Lange Zeit galt (nicht nur) in Deutschland das Prinzip, dass Mehrstaatigkeit vermieden werden müsse. Im europäischen Kontext wurde dies z. B. durch das Europäische Übereinkommen über die Verringerung der Mehrstaatigkeit und über die Wehrpflicht von Mehrstaatern vom 6.5.1963 (BGBl. 1969 II S. 1954) sichtbar. Dieses Abkommen hat Deutschland allerdings zum 21.12.2002 wirksam gekündigt. Einer generellen Zulassung der Mehrstaatigkeit stehen also schon länger keine rechtlichen Gründe mehr entgegen.

Mit dem StARModG wird das Prinzip der Vermeidung von Mehrstaatigkeit aufgegeben. Das hat zur Folge, dass diverse Regelungen aufgehoben werden, die den Zweck haben, das Prinzip „abzusichern“. Dazu jeweils im Folgenden.

4 Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt in Deutschland (ius soli)

Gemäß § 4 Abs. 3 StAG erwerben in Deutschland geborene Kinder von Ausländer_innen neben der elterlichen auch die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn ein Elternteil seit **fünf** (statt bisher acht) Jahren ununterbrochen rechtmäßig in Deutschland lebt.

Wie bisher muss dieses Elternteil ein unbefristetes Aufenthaltsrecht haben:

- Ausländer_innen mit Niederlassungserlaubnis.
- Ausländer_innen mit Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU.
- Freizügigkeitsberechtigte EU-Bürger_innen und ihre Familienangehörigen.
- Freizügigkeitsberechtigte Staatsangehörige der EWR-Staaten (Island, Norwegen, Liechtenstein) und ihre Familienangehörigen.
- Freizügigkeitsberechtigte Staatsangehörige der Schweiz und ihre Familienangehörigen.
- Staatenlose, die unter § 1 des Gesetzes über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer fallen.
- Personen, die unter Art. 6 und 7 des Assoziationsratsbeschluss (ARB) 1/80 fallen (Türkische Arbeitnehmer_innen und ihre Familienangehörigen).

Als das ius soli zum 1.1.2000 eingeführt wurde, war es sehr umstritten. Es war vorgesehen, dass Personen, die die deutsche Staatsangehörigkeit neben der elterlichen Staatsangehörigkeit erworben hatten, sich als Erwachsene zwischen diesen Staatsangehörigkeiten entscheiden mussten. 2014 wurde diese Optionspflicht (§ 29 StAG) modifiziert. Sie galt seither nicht mehr für in Deutschland aufgewachsene Personen oder bei einer Staatsangehörigkeit eines anderen EU-Staates oder der Schweiz.

Die Optionspflicht (§ 29 StAG) und das -verfahren (§ 34 StAG) werden ersatzlos gestrichen. Es gibt keine Regelung für Personen, die eine ihrer Staatsangehörigkeiten auf Grund der bislang geltenden Rechtslage verloren haben, aber nach neuem Recht Doppelstaatler_innen hätten bleiben können. Diese Personen können nur nach den allgemeinen Regeln die (Wieder)Einbürgerung, dann unter Hinnahme der Mehrfachstaatsangehörigkeit, betreiben.

5 Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Anspruchseinbürgerung (§ 10 StAG)

5.1 Es muss Handlungsfähigkeit gegeben sein (§ 10 Abs. 1 S. 1 StAG).

Im StAG besteht Verfahrensfähigkeit ab dem 16. Geburtstag. **Das ist nicht mehr in § 37 Abs. 1, sondern in § 34 StAG geregelt.**

5.2 Staatsangehörigkeit und Identität müssen geklärt sein (§ 10 Abs. 1 S. 1 StAG).

Eine Beweiserleichterung bei der Staatsangehörigkeit bzw. der Identität hat nicht Eingang ins Gesetz gefunden. Feststellungen der Ausländerbehörde zur Identitätsfeststellung sind im Einbürgerungsverfahren nicht bindend. Ein Flüchtlingsausweis kann zur Identitätsklärung dienen, sofern er keinen Hinweis enthält, dass die Identität nicht gesichert sei. Im Übrigen können andere geeignete Dokumente als Identitätsnachweise dienen. Als solche kommen beispielsweise in Betracht die Geburtsurkunde, Führerschein, Dienstausweis, Wehrpass, Schulbescheinigung, Schulzeugnis oder andere amtliche Dokumente aus dem Heimatland.

Obwohl die Klärung der Staatsangehörigkeit nicht mehr nötig ist, um Mehrfachstaatsangehörigkeiten zu vermeiden, wird darauf nicht verzichtet.

5.3 Es wird ein Bekenntnis zur freiheitliche demokratischen Grundordnung verlangt (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und S. 3 StAG).

Zum Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung wird in § 10 Abs. 1 S. 3 ergänzt, **dass antisemitisch, rassistisch oder sonstige menschenverachtend motivierte Handlungen mit der Menschenwürdegarantie des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland unvereinbar sind. Sie verstoßen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.** Es soll damit sichergestellt werden, dass derartige „Verhaltensweisen vom bereichsspezifischen Begriff der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Staatsangehörigkeitsrechts umfasst sind“ (Drs. 20/9044, S. 35). Von der Regelung soll eine Signalwirkung ausgehen, dass Personen mit einer antisemitischen, rassistischen oder sonstigen menschenverachtenden Einstellung keinen Anspruch auf Einbürgerung haben.

Es soll keine systematische Befragung aller Einbürgerungsbewerber stattfinden. Werden im Rahmen der persönlichen Vorsprache während des Einbürgerungsverfahrens oder durch Mitteilung anderer Behörden im Einzelfall konkrete Tatsachen bekannt, die auf eine antisemitische, rassistische oder in sonstiger Weise menschenverachtende Einstellung des Einbürgerungsbewerbers schließen lassen, so ist sicherzustellen, ob der Inhalt des Bekenntnisses zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung tatsächlich verstanden wurde und die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Anspruchseinbürgerung erfüllt sind. Es soll möglich sein, glaubhaft zu machen, sich von früheren entsprechend motivierten Handlungen abgewandt zu haben.

Welche Verhaltensweisen konkret gemeint sind, die nicht bereits nach geltenden Recht geeignet sind, die Glaubwürdigkeit des Bekenntnisses und damit die Einbürgerung (**§ 11 S. 1 Nr. 1a StAG**, s.u. Abschnitt 7). in Frage zu stellen, wird nicht definiert. Auch die in der Gesetzesbegründung zitierte Rechtsprechung hilft insoweit nicht weiter – im Gegenteil: Laut BVerwG bestimmt das Grundgesetz nicht das individuelle Handeln und die Werteordnung führt keine unmittelbare Pflichtenordnung für den Einzelnen herbei (Urteil vom 29.05.2018 - 1 C 15.17 (= BVerwGE 162, 153) Rn. 57). Und das zitierte Urteil des BVerfG zum NPD-Verbotsverfahren stellt klar, dass politische Konzepte, die auf antisemitische oder rassistische Ausgrenzung und Herabwürdigung zielen, gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen. Es finden sich aber keine Aussagen zu individuellem Alltagshandeln (BVerfG Urteil vom 17. Januar 2017 - 2 BvB 1/13, Rn.

541). Eine aktuelle Entscheidung des VG Münster könnte eine gewisse Orientierung geben. Dort heißt es, dass einzelne Verstöße gegen rechtliche oder soziale Verhaltensnormen das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung nur dann in Frage stellen, wenn sie Ausdruck einer generellen Ablehnung einzelner oder mehrerer Strukturprinzipien der freiheitlich demokratischen Grundordnung sind. Im zu entscheidenden Fall ergab eine Gesamtschau von auf WhatsApp geposteten antisemitischen und das nationalsozialistische Unrecht verharmlosenden Bildern und Äußerungen, dass das entsprechende Bekenntnis unglaubwürdig sei (Beschluss vom 12.06.2024 - 8 L 284/24).

Neu hinzu kommt ein Bekenntnis zur besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die nationalsozialistische Unrechtsherrschaft und ihren Folgen, insbesondere für den Schutz jüdischen Lebens, sowie zum friedlichen Zusammenleben der Völker und dem Verbot der Führung eines Angriffskrieges (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a StAG). Einbürgerungsbewerber_innen soll damit deutlich gemacht werden, dass Handlungen, die im Widerspruch zu dieser Verantwortung stehen, mit einer Einbürgerung nicht zu vereinbaren sind (Drs. 20/10093, S. 10). Es wird allerdings nicht definiert, welche Handlung geeignet sein können, explizit gegen dieses Bekenntnis zu verstoßen, die nicht bereits als Verstoß gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung zu werten wären.

Es muss beobachtet werden, wie sich diese Regelungen in der Praxis auswirken.

5.4 Mehrjähriger, rechtmäßiger, gewöhnlicher Voraufenthalt (§ 10 Abs. 1 S. 1 StAG).

Regelmäßig ist ein **fünf**-jähriger (bisher acht Jahre) rechtmäßiger, gewöhnlicher **Voraufenthalt** Voraussetzung. Zeiten mit einer Aufenthaltsgestattung zählen, wenn es zu einer Anerkennung als Asylberechtigter oder als Flüchtling nach der GFK kam.

Die Frist wurde bisher verkürzt, wenn bestimmte **„Integrationsleistungen“** erbracht wurden. Künftig werden die **Voraussetzungen verschärft und die Frist verkürzt**:

- Bei erfolgreichem Besuch eines I-Kurses wird die Frist bisher auf 7 Jahre verkürzt. Eine vergleichbare Regelung gibt es nicht mehr.
- Die Frist wird künftig **nach Ermessen auf bis zu 3 Jahre verkürzt**, wenn besondere Integrationsleistungen wie gute schulische, berufsqualifizierende oder berufliche Leistungen oder bürgerschaftliches Engagement vorliegen. Zusätzlich müssen kumulativ die Lebensunterhaltssicherung für die ganze Familie und Deutschkenntnisse auf Niveau C1 gegeben sein.

5.5 Einbürgerung nur mit bestimmten Aufenthaltsrechten (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StAG).

Bei den Aufenthaltsrechten, die für eine Anspruchseinbürgerung vorausgesetzt werden, hat sich nichts geändert.

- Eine Einbürgerung ist bei allen unbefristeten Aufenthaltsrechten möglich.
- Bei Besitz einer Aufenthaltserlaubnis muss immer geprüft werden, ob sie ggf. in der Liste der ausgeschlossenen zu finden ist. Ausgeschlossen sind ab 27 Juni 2024: §§ 16a, 16b, 16d, 16e, 16f, 17, 18f, 19, 19b, 19e, 20, 22, 23a, 24, 25 Absatz 3 bis 5 und § 104c AufenthG.

5.6 Pflicht zur Lebensunterhaltssicherung ohne Leistungen nach SGB II oder SGB XII (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StAG).

Es muss der Lebensunterhalt für den/die Einbürgerungsbewerber_in und die unterhaltsberechtigten Angehörigen gegeben sein (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 StAG). Dafür wird kein Einkommen durch Arbeit vorausgesetzt, aber es dürfen keine Leistungen nach SGB II oder XII bezogen werden.

Ausreichender Wohnraum wird nicht explizit im Gesetz gefordert. Es wird aber „Unterhaltsfähigkeit“ vorausgesetzt. Darunter kann man subsumieren, dass eine Wohnung für den/die Einbürgerungsbewerber_in und ggf. die unterhaltspflichtigen Angehörigen vorhanden sein muss.

Es kommt zu einer Verschärfung bei der Pflicht zur Lebensunterhaltssicherung. Bisher schädete der Bezug von Leistungen nach SGB II oder XII nur, wenn er zu vertreten war. **Künftig gibt es nur noch die folgenden Ausnahmen:**

- § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. a): Als Gastarbeiter bzw. Vertragsarbeiter auf Grund eines Abkommens bis 30.6.1974 bzw. 13.6.1990 eingereiste Personen sind von der Lebensunterhaltssicherung ausgenommen, wenn sie den Leistungsbezug nicht zu vertreten haben. Einbezogen sind deren Ehegatt_innen/Lebenspartner_innen.
Es ist nicht die Gastarbeitergeneration per se bessergestellt, sondern nur diejenigen, die auf Grund eines Abkommens kamen.
- § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. b): Weiter sind ausgenommen Aufstocker_innen, die aktuell Vollzeit erwerbstätig sind und dies innerhalb der letzten 24 Monate mindestens 20 Monate waren.
- § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. c): Ausgenommen sind die Ehegatt_innen/Lebenspartner_innen von Personen nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. b) - aber nur, wenn ein Kind mit im Haushalt lebt.

Vom Wortlaut her ist das Kind nicht von der Privilegierung erfasst. § 10 Abs. 2 StAG erlaubt nur ein Absehen von der Fünf-Jahres-Frist bei Ehegatt_innen/Lebenspartner_innen.

Es gibt eine **Übergangsregelung**, wonach bei Anträgen, die bis zum 23. August 2023 gestellt worden sind, die alte Regelung gilt, sofern sie günstiger ist (§ 40a StAG).

Ausgeschlossen sind damit alle Personen, die nach dem 23. August 2023 ihren Antrag gestellt haben oder stellen und auf Leistungen des SGB II oder XII angewiesen sind, auch wenn sie diesen Leistungsbezug nach dem alten Recht nicht zu vertreten haben. Das gilt auch dann, wenn sie es nicht in der Hand haben, das notwendige Erwerbseinkommen zu erzielen. Betroffen sind u.a.:

- Menschen, die wegen körperlicher oder intellektueller Einschränkungen keine Vollzeittätigkeit haben
- Rentner:innen, die Grundsicherung erhalten
- Personen, die sozialrechtlich (§ 10 SGB II, § 11 SGB XII) nicht erwerbsverpflichtet sind, insb. wegen ihres Alters, ihres Gesundheitszustands oder ihrer sozialen Situation
- Pflegende Angehörige, die wegen der Pflegetätigkeit nicht (in Vollzeit) arbeiten
- Eltern, die wegen Betreuung ihrer Kinder nicht in Vollzeit arbeiten und nicht mit dem anderen Elternteil verheiratet sind bzw. Alleinerziehende
- Jugendliche, Heranwachsende, Auszubildende und Studierende, die in einem Haushalt mit Leistungsbezug leben, in dem kein Elternteil in Vollzeit erwerbstätig ist
- Auszubildende/Studierende, die nicht bei den Eltern leben, und neben unschädlichen BAB oder BAföG einen Anspruch auf Sozialleistungen nach SGB II oder XII haben, weil sie z.B. mit einem Kind zusammenleben.

Darin liegt möglicherweise je nach Konstellation eine verbotene Diskriminierung von Menschen mit Behinderung oder eine mittelbare Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes (Carearbeit ist statistisch gesehen Frauensache). Zur Möglichkeit der Ermessenseinbürgerung, die laut Gesetz-entwurf zum Tragen kommen soll (Drs. 20/9044, S. 34), siehe unten Abschnitt 6.

5.7 ~~Gestrichen: Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 4)~~

5.8 Es dürfen keine Vorstrafen gegeben sein (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 StAG).

Bagatelldelikte bleiben außer Betracht (§ 12a StAG), außer das Gericht hat antisemitische, rassistische oder andere menschenfeindliche Motivationen festgestellt (§ 12a Abs. 1 S. 2 StAG).

Bisher wurden antisemitische, rassistische oder andere menschenfeindliche Motivationen nur berücksichtigt, wenn sie ausdrücklich im Urteilsspruch zum Tragen kamen. **Nun muss bei diversen, im Gesetz aufgezählten Delikten die zuständige Staatsanwaltschaft um entsprechende Mitteilung ersucht werden, ob in den Urteilsgründen entsprechende Beweggründe festgehalten wurden (§ 32b StAG).** Betroffen sind an die 30 Straftatbestände, bei denen der Gesetzgeber unterstellt, dass die genannten Motivationen „nicht von vornherein unwahrscheinlich“ sind (Drs. 20/9044, S. 45). Es handelt sich dabei u.a. um „Massendelikte“ wie Nötigung, Sachbeschädigung und Beleidigung. Wegen der Überlastung vieler Staatsanwaltschaften dürfte dieses Verfahren bei Betroffenen zu deutlichen Verzögerungen führen.

5.9 Kenntnisse der deutschen Sprache

Ausreichende mündliche und schriftliche Kenntnisse der deutschen Sprache (Niveau B1) sind nachzuweisen (§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, Abs. 4 StAG). Diese Sprachkenntnisse sind in der Regel nachgewiesen,

- wenn eine Bescheinigung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge über die erfolgreiche Teilnahme an einem Sprachkurs im Rahmen eines Integrationskurses vorliegt
- wenn das Zertifikat Deutsch (B1 GER) oder ein gleichwertiges oder höherwertiges Sprachdiplom vorliegt
- nach vierjährigem erfolgreichen Besuch einer deutschsprachigen Schule (Versetzung in die nächsthöhere Klasse)
- wenn ein Hauptschulabschluss oder ein wenigstens gleichwertiger deutscher Schulabschluss vorliegt;
- bei Versetzung in die zehnte Klasse einer weiterführenden deutschsprachigen Schule (Realschule, Gymnasium oder Gesamtschule) oder
- bei erfolgreichem Abschluss eines Studiums an einer deutschsprachigen Hochschule oder Fachhochschule oder einer deutschen Berufsausbildung.

Ist keiner dieser Nachweise erbracht, kann sich die Behörde auch selbst ein Bild machen und ggf. auf einen Sprachtest verzichten. Wenn entsprechende Zertifikate vorgelegt werden, haben sie Indizwirkung. Entscheidend ist aber die tatsächliche Sprachfähigkeit. Bestehen Zweifel muss das Sprachvermögen anderweitig ggf. durch einen neuen Test ermittelt werden.

Neu eingeführt wird in § 10 Abs. 4 eine Ausnahme für Privilegierte nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. a) StAG (= Gast-/Vertragsarbeiterinnen und deren Ehegatt_en/Lebenspartner_innen): bei ihnen genügt es, sich ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen zu können.

Neu ist auch eine ausdrückliche Härtefallregelung mit Blick auf die geforderten Deutschkenntnisse (§ 10 Abs. 4a StAG): Es reicht, sich ohne nennenswerte Probleme im Alltagsleben in deutscher Sprache mündlich verständigen zu können, wenn nachgewiesen ist, dass der Erwerb ausreichender Deutschkenntnisse trotz ernsthafter und nachhaltiger Bemühungen nicht möglich oder dauerhaft wesentlich erschwert ist.

Auf die erforderlichen Sprachkenntnisse wird (wie bisher) verzichtet, wenn der Einbürgerungsbewerber diese Voraussetzung wegen Krankheit oder Behinderung oder altersbedingt nicht

erfüllen kann (§ 10 Abs. 6 StAG). Krankheit, Behinderung oder Alter führen nicht per se zum Verzicht auf das Deutschfordernis, sondern nur diejenigen, die tatsächlich den Erwerb der erforderlichen Sprachkenntnisse hindern wie die Unfähigkeit, sich mündlich oder schriftlich zu artikulieren, sowie angeborene oder erworbene Formen geistiger Behinderung oder altersbedingte Beeinträchtigungen. Die Hinderungsgründe sind durch ein ärztliches Attest nachzuweisen, wenn sie nicht offenkundig sind.

5.10 Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung Deutschlands (§ 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 StAG).

Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn einen Abschluss einer deutschen Hauptschule, ein vergleichbarer oder höherer Schulabschluss einer deutschen allgemeinbildenden Schule oder ein Abschluss in einem Studium in Rechts-, Sozial- oder Politikwissenschaften nachgewiesen werden kann. Im Übrigen müssen diese Kenntnisse in der Regel durch einen **Einbürgerungstest** nachgewiesen werden (§ 10 Abs. 5 StAG).

Davon befreit sind alle, die noch keine 16 Jahre alt sind. Bei Krankheit, Behinderung oder altersbedingter Beeinträchtigung gilt das Gleiche wie beim Spracherwerb (§ 10 Abs. 6 StAG): Wenn die genannten Beeinträchtigungen den Erwerb der geforderten Kenntnisse verhindern, wird auf den Nachweis verzichtet.

Auf diese Einbürgerungsvoraussetzung wird gem. § 10 Abs. 6 S. 2 StAG auch verzichtet, wenn die Voraussetzung für die neue Härtefallregelung nach § 10 Abs. 4a StAG gegeben sind oder bei Privilegierten nach dem neuen § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 Bst. a StAG (Gast-/Vertragsarbeiterinnen und deren Ehegatt_innen/Lebenspartner_innen).

5.11 Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse

~~Das Kriterium Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse (§ 10 Abs. 1 S. 1, 2. Halbsatz) wurde gestrichen.~~ Inhaltlich findet sich Vergleichbares in § 11 StAG wieder (unten Abschnitt 7)

6 Erwerb der Staatsangehörigkeit durch Ermessenseinbürgerung

Ausländer mit rechtmäßigem, gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland können nach **Ermessen** eingebürgert werden (§ 8 Abs. 1 StAG),

- wenn sie handlungsfähig und nicht vorbestraft sind, und
- über eine eigene Wohnung oder ein Unterkommen verfügen. Unter Wohnung ist eine Unterkunft zu verstehen, die die Führung eines Haushalts ermöglicht. Ein Untermietverhältnis reicht aus. Als Unterkommen ist eine Unterkunft anzusehen, die dem ständigen Aufenthalt zu Wohnzwecken dient, beispielsweise ein Wohnheim. Eine lediglich provisorische oder vorläufige Unterbringung wie in einer Aufnahmeeinrichtung genügt in der Regel nicht.
- und ausreichende Existenzmittel gegeben sind. Bei der Lebensunterhaltssicherung wird nicht nur der eigene Bedarf, sondern auch der potentielle Bedarf nachziehender, unterhaltsberechtigter Familienangehöriger berücksichtigt. Insoweit stellt die Ermessenseinbürgerung höhere Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung als die Anspruchseinbürgerung.

~~Das Kriterium Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse wurde gestrichen.~~ Inhaltlich findet es sich in § 11 StAG wieder (unten Abschnitt 7)

Bei der Ermessensausübung ist insbesondere zu berücksichtigen:

- Dauer des Aufenthalts
- Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung

■ ~~Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle mehr.~~

- Ausreichende mündliche und schriftliche Kenntnisse der deutschen Sprache (Sprachniveau B1 des Europäischen Referenzrahmens)
- Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung Deutschlands

Von den Voraussetzungen der Straffreiheit und der Lebensunterhaltssicherung kann zur Vermeidung einer **besonderen Härte** oder aus **Gründen des öffentlichen Interesses** abgesehen werden (§ 8 Abs. 2 StAG).

- **Auf die Ermessenseinbürgerung und damit auf diese Härtefallregelung nach § 8 Abs. 2 StAG werden nun diejenigen verwiesen, die wegen fehlender Lebensunterhaltssicherung keinen Anspruch auf Einbürgerung haben.** Allerdings greift sie nach der bisherigen Auslegung in solchen Fällen nicht: Eine besondere Härte muss durch atypische Umstände des Einzelfalls bedingt sein und durch die Verweigerung der Einbürgerung hervorgerufen werden und deshalb durch eine Einbürgerung vermieden oder zumindest entscheidend abgemildert werden können. „Der Umstand, dass ein Einbürgerungsbewerber die Inanspruchnahme von Sozialleistungen nicht zu vertreten hat, ist im Rahmen des § 8 Abs. 1 Nr. 4 StAG ohne Belang und vermag daher für sich allein genommen auch keinen besonderen Härtefall zu begründen.“ (OVG NRW, Beschl. v. 24.6.2022 – 19 E 25/22 m.w.N.) Ein Härtefall kann z.B. bejaht werden, wenn ohne Einbürgerung Staatenlosigkeit droht oder in Fällen mit staatsangehörigkeitsrechtlichem Wiedergutmachungsgehalt, die nicht über § 5 oder § 15 StAG gelöst werden können. Personen, die seit der Neuregelung durch das StARModG mangels Lebensunterhaltssicherung von der Anspruchseinbürgerung ausgeschlossen sind, sind demnach regelmäßig auch bei der Ermessenseinbürgerung ausgeschlossen. In der Gesetzesbegründung heißt es dazu zwar, dass es künftig reichen soll, das Mögliche und Zumutbare getan zu haben (Drucksache 20/9044, S. 34). Der Gesetzgeber hat es aber bewusst unterlassen, dies im Gesetz festzuschreiben. Gesetzesbegründungen sind nicht bindend und können die Ermessensausübung nicht ersetzen. Trotzdem sollten entsprechende Anträge gestellt werden, **es bleibt abzuwarten, ob sich die Anwendung der Härtefallklausel ändern wird.**

- Ein **öffentliches Interesse** kann z.B. bei Spitzensportler_innen gegeben sein.

Die **Ehegatt_innen/Lebenspartner_innen von Deutschen** sollen wie bisher auf Antrag gem. § 9 StAG unter den Voraussetzungen der Ermessenseinbürgerung nach § 8 StAG eingebürgert werden, sofern sie über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen bzw. von dieser Pflicht nach § 10 Abs. 6 StAG befreit sind. Auch hier müssen also die folgenden Voraussetzungen gegeben sein:

- Handlungsfähigkeit
- keine Vorstrafen,
- eigene Wohnung oder ein Unterkommen,
- ausreichende Existenzmittel und
- ~~Einordnung in die deutschen Lebensverhältnisse.~~

Erforderlich ist in der Regel ein rechtmäßiger Aufenthalt im Inland von drei Jahren.

7 Ausschlussgründe bei der Einbürgerung

Wenn einer der Ausschlussgründe nach § 11 StAG vorliegt, ist sowohl eine Anspruchseinbürgerung als auch die Einbürgerung im Ermessen ausgeschlossen.

- Eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn verfassungsfeindliche Aktivitäten erkennbar sind (§ 11 S. 1 Nr. 1).

- Eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte vorliegen, dass das Bekenntnis zu freiheitlich demokratischen Grundordnung falsch war (§ 11 S. 1 Nr. 1a).
- Eine Einbürgerung ist ausgeschlossen, wenn ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse vorliegt (§ 11 S. 1 Nr. 2).
- Ein weiterer neuer Ausschlussgrund ist es, eine Mehrehe zu führen und/oder die Gleichberechtigung der Geschlechter zu missachten (§ 11 S. 1 Nr. 3). Das Einbürgerungshindernis Mehrehe, war bisher ein Regelbeispiel für fehlende Eingliederung in die deutschen Lebensverhältnisse. Der Ausschlussgrund der Mehrehe betrifft auf den ersten Blick nur den männlichen Ehepartner. Da die Mehrehe nach Ansicht des Gesetzgebers ein vormodernes und die Rechte von Frauen missachtendes Ehemodell ist, stehen auch die Ehefrauen unter dem Verdacht, die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht zu akzeptieren. Das muss in jedem Fall geprüft werden (Drs. 20/9044, S. 39).

8 Übergabe der Einbürgerungsurkunde (§ 16 StAG)

Die Einbürgerung wird erst mit Übergabe der Urkunde wirksam. Die Urkunde soll künftig in einem feierlichen Rahmen in einer öffentlichen Einbürgerungsfeier ausgehändigt werden.

9 Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit

Die deutsche Staatsangehörigkeit darf gem. Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG nicht entzogen werden. Es ist aber zulässig, dass sie unter bestimmten, durch Gesetz festgelegten Umständen verloren geht.

Da die Vermeidung von Mehrstaatigkeit als Prinzip nicht mehr für das StAG gilt sind folgende Regelungen gestrichen, die bisher zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit geführt haben.:

- ~~§ 18 und § 19 StAG, wonach eine Person bei Einbürgerung in einem anderen Land auf Antrag aus der deutschen Staatsangehörigkeit entlassen wird.~~
- ~~§ 25 Abs. 1 Satz 1 StAG führt bisher dazu, dass die Staatsangehörigkeit mit Erwerb einer anderen Staatsangehörigkeit kraft Gesetzes erlischt.~~
- ~~Adoption durch einen Ausländer, wenn dadurch eine ausländische Staatsangehörigkeit erworben wird (§ 27 StAG).~~
- ~~Die Staatsangehörigkeit erlosch bisher durch Erklärung im Rahmen der Optionspflicht (§ 29 Abs. 2 StAG) oder bei Verstreichen der Erklärungsfrist. Auch § 34 StAG zum Optionsverfahren wird gestrichen.~~

In diesen Fällen wird ein Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit in der Vergangenheit nicht zurückgenommen. Es kann nur die erneute Einbürgerung betrieben werden.

Inhaltlich unverändert bleiben folgende Verlusttatbestände:

- Der Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 => § 26)
- Eintritt in fremde Streitkräfte/bewaffneten Verband oder Beteiligung an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 17 Abs. 1 Nr. 2 => § 28)
- Rücknahme einer Einbürgerung (§ 17 Abs. 1 Nr. 3 => § 35 StAG)

Die **Rücknahme** einer erschlichenen Einbürgerung wird nach der Rspr. des BVerfG nicht durch das Verbot der Entziehung der Staatsangehörigkeit in Art. 16 Abs. 1 Satz 1 GG gehindert, da es sich bei der Rücknahme einer erschlichenen Einbürgerung nicht um eine Entziehung handelt. Auch der in Art. 16 Abs. 1 Satz 2 GG verankerte Schutz vor Staatenlosigkeit schließt in solchen Fällen die Rücknahme der Einbürgerung nicht aus.

Die Rücknahme ist nur innerhalb von 10 Jahren nach Bekanntgabe der Einbürgerung zulässig (§ 35 Abs. 3 StAG) und erfolgt mit Wirkung für die Vergangenheit (§ 35 Abs. 4 StAG).

Wenn die Rücknahme einer Einbürgerung (oder die Rücknahme einer erschlichenen Niederlassungserlaubnis) Auswirkungen auf **Dritte** hat (§ 17 Abs. 2 StAG), sind deren Rechte bzw. Vertrauensschutz zu beachten.

- Wird eine Einbürgerung oder Niederlassungserlaubnis mit Wirkung für die Vergangenheit aufgehoben, entfällt bei Kind die Voraussetzung für den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Abstammung von einem Deutschen oder nach § 4 Abs. 3 StAG. Es behält die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn es mindestens fünf Jahre alt ist (§ 17 Abs. 2 S. 3 StAG). Dass Gleiche gilt, wenn sonst Staatlosigkeit einträte, das Kind die deutsche Staatsangehörigkeit auch anderweitig erworben hätte oder weiterhin ein Verwandtschaftsverhältnis mit einem Deutschen besteht.
- In den übrigen Fällen des Erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit (etwa bei der Einbürgerung als Familienmitglied) muss über den Verlust der Staatsangehörigkeit im Wege des Ermessens entschieden werden (§ 35 Abs. 5 StAG).

Text des Regierungsentwurfs mit Begründung: <https://dserver.bundestag.de/btd/20/090/2009044.pdf>

Erste Informationen:

<https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/06/stag-inkraft.html>

<https://www.asyl.net/view/staatsangehoerigkeits-modernisierungsgesetz-im-bundesgesetzblatt-erschienen>